

מסורת הש"ס

האשה נקנית. לזעלה: **זשגט דרכיס**. כדמפרש ואזיל. והאי שלג לשון נקבה הוא ובגמרא^(א) בעי אמאי תנא לשון נקבה: **וקונה אם עצמה בשתי דרכיס** גרסי: **וקונה אם עצמה להיות זרשומה להנשא לאחר: כנסף וזשטר**. מפרש זכרייתא בגמ' (לקמן ד' ה:) נותן לה כסף או שוה כסף ואומר לה הרי את מקודשת לי ^(א) **סטר** כותב לה על הנייר אע"פ שאינו שוה פרוטה הרי את מקודשת ^(א) לי **זביאה** זא עליה ואמר המקדשי לי **זביאה** זו וכולהו יליף מקראי. טעמא **זב"ש** מפרש בגמ' (דף יא.): **פרוטה**. **זל נחשת: איסר האיטלקי**. של כסף ודמיו שמה פרוטות: **היצמה נקנים**. ^(א) **ליבס: זביאה**. להיות כאשתו לכל דבר שאס זא לגרשה אח"כ אינה צריכה הימנו חליצה אלא גט. אבל שטר וכסף אין מועילין זה מן התורה אלא מדרבנן דתקון דמהני זה מאמר כדאמר^(א) ביצמות (דף ג.) אבל אינו גומר זה להיות יורשה ^(א) ומיטמא לה ולא לפוטרה מן החליצה אלא לפוסלה על שאר אחיו ^(א): **גב' ומאי שגא הסס**. זכרן שני (לקמן דף מה.) דתנא האיש מקדש זו ובשלושו ניתני הכא האשה מתקדשת: **משום דקדעי למיטא**. כסף. זהני קנינין ואמרנין לקמן (דף ד:) כסף מנלן דנקנית זו ומפרשין דגמרנין קיסה קיסה משדה עפרון דאיקרי קנין הלכך תנא הכא **קנין: וכסף מנלן**. לאו הכא קא בעי לה אלא לקמן (ד' ג.) והכא האי מתרץ

קאמר לה לכולא מילתא משום דקא בעי למיטא כסף וכסף מנלן ילפינן ליה לקמן (דף ד:) מקיסה וקיסה לשון קנין הוא הילכך תני האשה נקנית: ומימני

הוו ז"ש לחומר^א מיהו לאו להכי מיתשיל^ב כדאמרנין ציומא (דף פ:) כי אתשיל לענין עוג מלך העז: **בפרוטה ובשוה פרוטה**. תימא דלא הוה ליה למיטני אלא זשוח פרוטה דתנן בזהוב (ז"מ ד' נה.) חמשה פרוטות הן ההודאה זשוח פרוטה והאשה מתקדשת זשוח פרוטה^ו וי"ל משום דתנא כאן בכסף מפרש זביאה כסף דינר לז"ש ופרוטה לז"ה ולפי שלא נטעה לומר כסף דוקא ולא שוה כסף כדיליף קיסה קיסה משדה עפרון דכתיב זיה כסף מפרש שוה כסף וא"ת ומנא לן דשוה כסף ככסף^ז דהא לקמן (דף טז.) מיבעי ליה קרא גבי עבד עברי ^(א) **ישיב לרבות שוה כסף ככסף ופדיון הבן דכתיב זיה ^(א) כסף ואמר לקמן (דף טז.) דרז כהנא שקל סודרא בפדיון הבן ומנא לן דשוה כסף ככסף ומיהו^ח זכרן קמא דזשזעות (דף ד:) דריש כלל ופרט וכלל אבל גבי ערכין דכתיב זיה ^(א) כסף והקדש נמי דתנן^ט (ערכין דף ס.) גבי המקדש שדה שהקדש נפדה בכסף וכשוח כסף מנלן דשוה כסף ככסף מיהו בהקדשות נמי אפשר דדרשינן כלל ופרט וכלל^י דהא אין הקדש נפדה בקרקע כדאמרנין בזהוב (ז"מ דף נד.) הרי אמרו אין הקדש מתחלל ע"ג קרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו^{יא} ולקמן (דף ה.) נמי אמרינן דאין פודין הקדש ומעשר שני זשטר אבל גבי קדושין וערכין מנלן דשוה כסף ככסף וי"ל דילפינן מע"כ וא"ת והא גבי נזיקין נמי כתב קרא ^(א) כסף ישיב לזעליו ודרשינן זכ"ק דז"ק (דף יז.) ישיב לרבות שוה כסף ככסף ואי"כ הוו נזיקין ועבד עברי שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין ויש לומר דתרווייהו צריכי דאי כתב עבד גרידא לא מני למילף נזיקין מיניה לפי שמנזיו שהקפיד הכחז לענין מיטב וסד"א נמי כסף דוקא ולא שווי^{יב} להכי אינטרין כסף ישיב גבי נזיקין וגבי ע"ע אינטרין נמי קרא דלא מני יליף מנזיקין דהוה אמינא עבד דומיא דנזיקין ואם מניקי זכרקע ליבעי מיטב לכך אינטרין תרווייהו אי נמי י"ל אי כתב בעבד הוה אמינא דדין הוא שנקל עליו דיכול לפדות עצמו אפי' זשוח כסף כדי שלא יטמע זין העוזדי כוכזים אבל גבי נזיקין דלא שייך למימר כך לא אמרי הכי ואי כתב זנויקין גרידא לא מני למילף עבד מיניה דסד"ל דלא יהיה שוה כסף ככסף בעבד לפי שגם הוא גרס לו לימכר על שוה הבן ונתן זשפרות שבעית וכו' יוסי זר' חנינא דלקמן (ד' ג.) וסד"ל דנחמיר עליו לומר דוקא כסף ולא שווי והא דאינטרין קרא לפדיון הבן והקדש דשוה כסף ככסף ולא יליף מנזיקין וע"ע לפי שגא למעט קרקעות ושטרות שאין פודין זהן זכור אדם והקדשות: **ובבמה היא פרוטה**. הא דלא מפרש כמה הוא דינר משום דדינר היו יודעין כמה היה שהוא אחד ^(א) מכ"ד זדינר של זהב כדאמרנין זריש הזהב (ז"מ ד' מד:) אבל פרוטה איכא פלוגמא בגמרא לקמן (דף ג.) ^(א) וזימנין דזיילי וזימנין דייקרי^{יג} ועוד דזכרי ז"ה דקי"ל כוותיה איבעי ליה לפרושי טפי: **אחד מוח' באיכר**. כשהאיכרים כדינס אבל כשהאיכרים מתזיילין אחד משעה כדאמרנין בגמרא (שס): **אימאלק**. מפרש ר"ת על שם איטליא של יוון ואין לתמוה על הקו"ק^{יד} כדאשכחנא (זשעורא ד) שושניא על שם שושן: **הייבמה נקנית בו**. תימא דלא תני מניינא דלעיל וליתני נקנית בדרך אחד וקונה עצמה בשני דרכים וכמו מניינא דלעיל למעוטי כדאמרנין בגמרא^(ה) האי מניינא נמי למעוטי דרישא למעוטי כסף ושטר כדדריש לקמן (דף יז.) זביאה גומר ואין כסף ושטר גומרין זה ומניינא דסיפא למעוטי ג"כ^ט דלא נילף ק"ו מאשה כדאמר^(א) בגמ' (שס) דדרשינן נעלו אין מידי אחרינא לא וי"ל דזכחד מילתא אין לשנות מניינא ואע"ג דגבי אתרוג תנן ששוח לאילן בג' דרכים ולירק בדרך א' התם זא לפרש זכרים התלוקים זו ומאחר דלא תנא מניינא ביצמה לא חש לשנות מניינא בעבד עברי^{טו} וכנעני^{טז} אי נמי משום דלא אינטרין למיטני זהם מניינא למעוטי מדי: **בא' שנא הכא רתנן האשה נקנית**. המ"ל אגב דבעי למיטני סיפא וקונה את עצמה דלא שייך התם לשון קדושין וכה"ג משני בסמוך^{טז} מיהו אומר הר"ר מנחם דה"מ למיטני וניתרת בשני דרכים דגבי קדושין שייך לשון היתר: **משום דקבעי למיטני בכף**. והכא לא שייך למיפרך ומנא תרמי אטו חדא כדפריך לקמן^{טז} דלשון קנין שייך נמי זשטר וזביאה ולא היה תמוה על לשון קנין אלא משום דלקמן תנא לשון קידושין והכא תנא לשון קנין אי נמי זשטר נמי אשכחן לשון קנין דכתיב ואקח את ספר המקנה (ירמיה לז): **ובכסף מנלן** גמר קיסה קיסה משדה עפרון. ואם תאמר ומה צריך לכל זה^{טז} לא היה צריך לומר אלא כסף איקרי קנין דכתיב נתמי כסף השדה קח ממני וכתיב השדה אשר קנה אברהם אי נמי שדות בכסף יקנו וי"ל דזהכי לא סגי דנאי דכסף השדה איקרי קנין כסף דאשה לא איקרי קנין לכך צריך להציא ראייה דאיתו כסף דגמרנין אשה מיניה איקרי קנין: **ובבתיב התם נתתי בכף השדה קח ממני**. אינו חושש אלא שמואל לשון קיסה^{טז} אע"ג דלא דמי דקיסה דהכא קיימא אכסף של שדה וקיסה דאשה לא קיימא אכסף של אשה אלא האשה נקחת שהוא לישאנא דקרא טפי דכתיב כי יקח ומנן נמי עירוזין (ד' טו:) הכל נקח בכסף מעשר^{טז} וזביאה שייך נמי לשון קיסה דכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אחותו^{טז} וי"ל דלא שייך למיטני סיפא ולוקחת עצמה זכ' דרכים: אי**

האשה נקנית פרק ראשון קידושין ב.

האשה נקנית. הכא תני זיה"א וכן זכמה דוכתין גבי איש ואשה קתני זיה"א כמו האשה שהלכה (ויצמות דף קיד:) האשה שהלך זעלה (שס דף פו:) האשה שנתארמלה (כתובות דף טו:) האיש מקדש (לקמן דף מה.) וקשה דזההיא דתנן בתולה נשאת (כתובות

דף ג.)^א אמאי לא תני הזתולה נשאת וי"ל דהכא אקרא קאי כלומר האשה המזוררת זכסוק דאשכחנא אשה מזוררת זכקרא גבי נשואין דכתיב^א כי יקח איש אשה אבל זתולה לא קאי אקרא דלא אשכחנא זשום דוכתא בתולה זכקרא מפורש גבי נשואין אבל קשה לקמן (דף יד:) דתנן עבד עברי עבד כנעני (דף כז:) אמה עזריה (דף יד:) אמאי לא תני זכס עזריה^א דהא מזורין זכסוק זינאה^א ושמא זכני עבד ואמה אין נוטל זהן לשון ה' שאין מזורין כ"כ לפי שהוכרז לפרש זהן זחי מנייהו אי זעברי אי זכנעני או זעזריה או זכנענית ^(א) דהא גבי יצמה קתני היצמה ואין לחוש כל כך שזכ"מ שונה התנא לשון הרהוט לו זכס דכן מזינו שיש מקומות ששונה המעשה קודם המנין כי האי דהכא וכן בתולה נשאת ליום ^(א) הרציעי אתרוג שוה לאילן זשגט ^(א) דרכים והתורה נקנית זמ"ח זכרים (אבות פ"ו מ"ה) ויש מקומות ששונה המנין קודם כמו זעשרה מאמרות (שס פ"ה מ"א) אור לז"ד זודקין (פסחים דף ג.) ז' ימינס קודם יו"כ (יומא ד' ג.)^א זשזעה דרכים זודקין

את הוב (זכין פ"ב ז"ב) זג' זכרים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים (גיטין ד' ט.)^א **ז"ש אומרים ברינר**. זכמ' עדות (פ"ד מ"ו) תני ליה גבי קולי ז"ש וחומרי ז"ה^ב ואע"ג דאי קבלה קדושין מאחרי

כי אתשיל לענין עוג מלך העז: **בפרוטה ובשוה פרוטה**. תימא דלא הוה ליה למיטני אלא זשוח פרוטה דתנן בזהוב (ז"מ ד' נה.) חמשה פרוטות הן ההודאה זשוח פרוטה והאשה מתקדשת זשוח פרוטה^ו וי"ל משום דתנא כאן בכסף מפרש זביאה כסף דינר לז"ש ופרוטה לז"ה ולפי שלא נטעה לומר כסף דוקא ולא שוה כסף כדיליף קיסה קיסה משדה עפרון דכתיב זיה כסף מפרש שוה כסף וא"ת ומנא לן דשוה כסף ככסף^ז דהא לקמן (דף טז.) מיבעי ליה קרא גבי עבד עברי ^(א) **ישיב לרבות שוה כסף ככסף ופדיון הבן דכתיב זיה ^(א) כסף ואמר לקמן (דף טז.) דרז כהנא שקל סודרא בפדיון הבן ומנא לן דשוה כסף ככסף ומיהו^ח זכרן קמא דזשזעות (דף ד:) דריש כלל ופרט וכלל אבל גבי ערכין דכתיב זיה ^(א) כסף והקדש נמי דתנן^ט (ערכין דף ס.) גבי המקדש שדה שהקדש נפדה בכסף וכשוח כסף מנלן דשוה כסף ככסף מיהו בהקדשות נמי אפשר דדרשינן כלל ופרט וכלל^י דהא אין הקדש נפדה בקרקע כדאמרנין בזהוב (ז"מ דף נד.) הרי אמרו אין הקדש מתחלל ע"ג קרקע דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו^{יא} ולקמן (דף ה.) נמי אמרינן דאין פודין הקדש ומעשר שני זשטר אבל גבי קדושין וערכין מנלן דשוה כסף ככסף וי"ל דילפינן מע"כ וא"ת והא גבי נזיקין נמי כתב קרא ^(א) כסף ישיב לזעליו ודרשינן זכ"ק דז"ק (דף יז.) ישיב לרבות שוה כסף ככסף ואי"כ הוו נזיקין ועבד עברי שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין ויש לומר דתרווייהו צריכי דאי כתב עבד גרידא לא מני למילף נזיקין מיניה לפי שמנזיו שהקפיד הכחז לענין מיטב וסד"א נמי כסף דוקא ולא שווי^{יב} להכי אינטרין כסף ישיב גבי נזיקין וגבי ע"ע אינטרין נמי קרא דלא מני יליף מנזיקין דהוה אמינא עבד דומיא דנזיקין ואם מניקי זכרקע ליבעי מיטב לכך אינטרין תרווייהו אי נמי י"ל אי כתב בעבד הוה אמינא דדין הוא שנקל עליו דיכול לפדות עצמו אפי' זשוח כסף כדי שלא יטמע זין העוזדי כוכזים אבל גבי נזיקין דלא שייך למימר כך לא אמרי הכי ואי כתב זנויקין גרידא לא מני למילף עבד מיניה דסד"ל דלא יהיה שוה כסף ככסף בעבד לפי שגם הוא גרס לו לימכר על שוה הבן ונתן זשפרות שבעית וכו' יוסי זר' חנינא דלקמן (ד' ג.) וסד"ל דנחמיר עליו לומר דוקא כסף ולא שווי והא דאינטרין קרא לפדיון הבן והקדש דשוה כסף ככסף ולא יליף מנזיקין וע"ע לפי שגא למעט קרקעות ושטרות שאין פודין זהן זכור אדם והקדשות: **ובבמה היא פרוטה**. הא דלא מפרש כמה הוא דינר משום דדינר היו יודעין כמה היה שהוא אחד ^(א) מכ"ד זדינר של זהב כדאמרנין זריש הזהב (ז"מ ד' מד:) אבל פרוטה איכא פלוגמא בגמרא לקמן (דף ג.) ^(א) וזימנין דזיילי וזימנין דייקרי^{יג} ועוד דזכרי ז"ה דקי"ל כוותיה איבעי ליה לפרושי טפי: **אחד מוח' באיכר**. כשהאיכרים כדינס אבל כשהאיכרים מתזיילין אחד משעה כדאמרנין בגמרא (שס): **אימאלק**. מפרש ר"ת על שם איטליא של יוון ואין לתמוה על הקו"ק^{יד} כדאשכחנא (זשעורא ד) שושניא על שם שושן: **הייבמה נקנית בו**. תימא דלא תני מניינא דלעיל וליתני נקנית בדרך אחד וקונה עצמה בשני דרכים וכמו מניינא דלעיל למעוטי כדאמרנין בגמרא^(ה) האי מניינא נמי למעוטי דרישא למעוטי כסף ושטר כדדריש לקמן (דף יז.) זביאה גומר ואין כסף ושטר גומרין זה ומניינא דסיפא למעוטי ג"כ^ט דלא נילף ק"ו מאשה כדאמר^(א) בגמ' (שס) דדרשינן נעלו אין מידי אחרינא לא וי"ל דזכחד מילתא אין לשנות מניינא ואע"ג דגבי אתרוג תנן ששוח לאילן בג' דרכים ולירק בדרך א' התם זא לפרש זכרים התלוקים זו ומאחר דלא תנא מניינא ביצמה לא חש לשנות מניינא בעבד עברי^{טו} וכנעני^{טז} אי נמי משום דלא אינטרין למיטני זהם מניינא למעוטי מדי: **בא' שנא הכא רתנן האשה נקנית**. המ"ל אגב דבעי למיטני סיפא וקונה את עצמה דלא שייך התם לשון קדושין וכה"ג משני בסמוך^{טז} מיהו אומר הר"ר מנחם דה"מ למיטני וניתרת בשני דרכים דגבי קדושין שייך לשון היתר: **משום דקבעי למיטני בכף**. והכא לא שייך למיפרך ומנא תרמי אטו חדא כדפריך לקמן^{טז} דלשון קנין שייך נמי זשטר וזביאה ולא היה תמוה על לשון קנין אלא משום דלקמן תנא לשון קידושין והכא תנא לשון קנין אי נמי זשטר נמי אשכחן לשון קנין דכתיב ואקח את ספר המקנה (ירמיה לז): **ובכסף מנלן** גמר קיסה קיסה משדה עפרון. ואם תאמר ומה צריך לכל זה^{טז} לא היה צריך לומר אלא כסף איקרי קנין דכתיב נתמי כסף השדה קח ממני וכתיב השדה אשר קנה אברהם אי נמי שדות בכסף יקנו וי"ל דזהכי לא סגי דנאי דכסף השדה איקרי קנין כסף דאשה לא איקרי קנין לכך צריך להציא ראייה דאיתו כסף דגמרנין אשה מיניה איקרי קנין: **ובבתיב התם נתתי בכף השדה קח ממני**. אינו חושש אלא שמואל לשון קיסה^{טז} אע"ג דלא דמי דקיסה דהכא קיימא אכסף של שדה וקיסה דאשה לא קיימא אכסף של אשה אלא האשה נקחת שהוא לישאנא דקרא טפי דכתיב כי יקח ומנן נמי עירוזין (ד' טו:) הכל נקח בכסף מעשר^{טז} וזביאה שייך נמי לשון קיסה דכתיב (ויקרא כ) ואיש אשר יקח את אחותו^{טז} וי"ל דלא שייך למיטני סיפא ולוקחת עצמה זכ' דרכים: אי**



האשה

נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים^א נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף ^(א) בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים ^(א) בפרוטה ובשוה פרוטה ויבמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל והיבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה והבחיצה ובמיתת היבם: **לנב' האשה נקנית מאי שנא הכא רתני האשה נקנית ומ"ש התם רתני האיש מקדש משום דקא בעי למיטני כסף וכסף מנ"ל** ^(א) גמר קיסה קיסה משדה עפרון כתיב **הכא יבי יקח איש אשה וכתוב התם** ^(א) **נתתי בכף השדה קח ממני וקיסה איקרי קנין דכתיב** ^(א) **השדה אשר קנה אברהם**

עין משפט ונר מצוה

א א מיי פ"א מהל' אישות הל"ז סמג עשין מח טוש"ע אה"ע ס"י כו סעי' ד:
ב ב מיי שם פ"ג הל"א סמג שם טוש"ע אה"ע ס"י כו סעי' א':
ג ג מיי פ"ג מהל' טוען וטענן הל"א סמג עשין זא טוש"ע אה"ע ס"י כו סעי' י:
ד ד מיי פ"א מהלכות יבום הל"א ופי"ז שם הלכה ג סמג עשין נא טוש"ע אה"ע ס"י קסו סעי' ז:
ה ה מיי שם פ"א הלכה ז טוש"ע שם ס"י קע סעיף יב':

תורה אור השלם

1. בי יקח איש אשה וביעלה ויהיה אם לא תמצאן חן בעיניו כי מצא בזה ערות דבר וכתב לה ספר פריחת ונתן בידה ושלחה מביתו:
דברים כד א וידבר אל עפרון באוני עם הארץ לאמר אף אם אתה לו שמעני נתייך בכסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שקמה:
בראשית כג יג 3. השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שקמה קבר אברהם ושרה אשתו:
בראשית כה י

הנהרות הב"ח

(א) תוס' ד"ה האשה וכו' דהא גבי יצמה. י"ב עין זש"ות ז"ח ס"י קסז:

תוס' ר"י חוקן

בתנ"י. האשה נקנית. לבעל, באחד מג' דרכים. וקונה את עצמה. מיד הבעל. וכולה מפרש בגמ'. היבמה נקנית. ליבם קנין גמור. ליורשה וליטמא לה, בביאה. אבל ההוא קנין דלעיל לא הוי קנין גמור, דעדיין אינו יורשה ואינו מטמא לה אם הוא כהן, אלא שבעצת אורסה.

גמ'. ההם. בפרק דלקמן [מא, א].